República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA
Magistrada ponente

SL2640-2025
Radicación n.° 05001310500320190059001
Acta 45

Bogotá, D. C. tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

La Sala decide el recurso de casación interpuesto por **SANDRA MILENA URIBE VILLEGAS** frente a la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2024 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario laboral promovido por la recurrente contra la **CORPORACIÓN NACIONAL DE TRABAJO**, **SALUD Y EDUCACIÓN (CORPONAL) EN LIQUIDACIÓN** y la **ESE HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ**.

I. ANTECEDENTES

Sandra Milena Uribe Villegas llamó a juicio a la Corporación Nacional de Trabajo, Salud y Educación (Corponal) en Liquidación, en adelante Corponal, y a la Empresa Social del Estado Marco Fidel Suárez, en adelante la ESE, con el fin de obtener la declaratoria de existencia de un contrato de trabajo a término fijo con la primera desde el 4 de enero de 2013 hasta el 13 de septiembre de 2016 y que la segunda fungió como beneficiaria de sus servicios; que la

relación terminó en forma unilateral e injusta dada su situación de «*discapacidad o estado de debilidad manifiesta»,* sin previa autorización de la autoridad competente.

Consecuencialmente, solicitó que se condenara a las demandadas «*en forma solidaria, separada o conjunta*»: *i)* al reintegro al cargo que desempeñaba o a uno de similar o de mejores condiciones; *ii)* al pago de los salarios, prestaciones sociales legales y extralegales y los aportes a la seguridad social desde la desvinculación, junto con la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y el auxilio de incapacidad adeudado; la indexación, lo que se acredite *ultra* y *extra petita* y las costas.

Como pretensiones subsidiarias, solicitó que se declarara la existencia del contrato de trabajo a término fijo con Corponal por el periodo indicado, la terminación unilateral y sin justa causa por causa imputable al empleador; condenar a las demandadas «*en forma solidaria, separada o conjunta*» al pago de la indemnización por despido injusto prevista en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo; el auxilio de incapacidad correspondiente; los aportes a seguridad social; la liquidación y pago de la prima de servicio, cesantías y sus intereses; la indemnización del artículo 65 *ibidem*; las vacaciones; la indexación, lo que se acredite ultra y extra *petita* y las costas.

Fundamentó sus peticiones en que celebró un contrato de trabajo a término fijo por dos años con Corponal el 4 de enero de 2013, para prestar sus servicios como Auxiliar de Enfermería en el Hospital Marco Fidel Suárez ubicado en Bello (Antioquia), con un salario de $1.247.268 y un horario por turnos de doce horas entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m.

y/o de 7:00 p.m. a 7:00 a. m. de lunes a domingo, con descanso un día a la semana conforme con el cuadro de turnos y bajo la instrucción su jefe Alina Hernández, trabajadora del hospital, pues no tuvo jefe directo por parte de Corponal.

Narró que el 19 de agosto de 2016, mientras laboraba en el turno de la noche, sufrió un accidente de trabajo, dado que el médico de turno les impartió varias instrucciones ante el estado de crisis o alerta en el que entró un paciente, ocasión en la que el computador sufrió un bloqueo, por lo que la jefe de enfermería la envió a tomar la papelería de un estante en forma manual, para lo cual usó una escalera que no alcanzaba y tuvo que empinarse, lo que la desestabilizó y provocó que cayera sentada a una altura aproximada de 80 centímetros; la referida escalera cayó sobre su rodilla y tobillo izquierdo y, además, le cayó un *locker* encima de la espalda; accidente por el que fue atendida por urgencias en el mismo hospital y que fue reportado a la aseguradora de riesgos laborales - ARL Colmena.

Expuso que, a raíz de lo anterior, estuvo incapacitada desde el 19 de agosto de 2016 «*y hasta la actualidad pues continuó con tratamiento médico*»; que el 9 de septiembre de 2016 fue requerida por Lina Montoya, quien era una de sus jefes, para que se presentara al hospital a retirar sus pertenencias, comoquiera que el entonces gerente encargado, Alberto Aristizábal Ocampo, dispuso que el personal vinculado a través de Corponal no podía volver a ingresar y a que, a partir de ese momento, no volverían a laborar en el Hospital Marco Fidel Suárez.

Adujo que el 12 de septiembre de 2016 se presentó a las

instalaciones de Corponal y solicitó comunicarse con el entonces gerente de la ESE para indicarle su situación médica sin obtener respuesta; que presentó las incapacidades a los directivos de la corporación y que, a pesar de ello, ese mismo día recibió una carta en la que le notificaron «*que su contrato de trabajo sería suspendido*».

Informó que en octubre de 2016 la EPS Sura, a la que estaba afiliada, le suspendió el servicio de salud, Agrega que, al indagar por las razones de la decisión, le informaron que no tenía vinculación con Corponal, por lo que acudió a una acción de tutela contra esta última, a través de la cual se le otorgó el amparo constitucional; sin embargo, dicha entidad «*nunca acat*[ó] *el fallo y* [la] *dej*[ó] *desprotegida, habiendo presentado varios incidentes de desacato sin obtener resultado*». Además, indicó que a la fecha de presentación de la demanda su proceso de calificación se encontraba en trámite, conforme con lo siguiente:

> El día 11 de mayo de 2017 [...] fue valorada por COLMENA SEGUROS con el fin de determinar el origen de la patología que presentaba, denominada "trastorno del disco intervertebral lumbar (L4-LS) M-518, condromalacia patelofemoral M-224 y quiste sinovial del hueco poplíteo (de baker) M-712 de la rodilla izquierda", que el dictamen arrojó como resultado que dichos padecimientos no eran secuela del accidente de trabajo reportado.

Manifestó que estuvo incapacitada hasta el 12 de julio de 2017; que fue calificada en una primera oportunidad por la ARL Colmena, concepto que objetó, motivo por el cual fue nuevamente calificada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, oportunidad en la que se indicó que su diagnóstico de «*otros trastornos especificados de los discos invertebrales*» era producto del accidente laboral, dictamen que confirmó la Junta Nacional de Calificación el

30 de mayo de 2018.

Informó que el 20 de octubre de 2018 la ARL Colmena la calificó nuevamente con una pérdida de capacidad laboral - PCL de 10.2% con fecha de estructuración el 4 de octubre de 2018, decisión que recurrió y, en virtud de ello, fue calificada por la ya mencionada junta regional que por el mismo concepto determinó un 10.30% e igual fecha de estructuración, cuya apelación estaba pendiente de estudio por parte de la junta nacional a la fecha de presentación de la demanda.

Expuso que los padecimientos derivados del accidente laboral eran complejos y le impedían sostener una vida normal, sumado a las consecuencias del despido y la desprotección a la que se vio sometida por las demandadas, todo lo cual le ha generado problemas psiquiátricos.

Surtido el trámite de rigor por parte del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, profirió auto el 20 de enero de 2022 en el que tuvo por no contestada la demanda por parte de Corponal y la ESE Hospital Marco Fidel Suárez[1]. No obstante, en virtud de recurso de reposición formulado por esta última, el *a quo* accedió a reponer su decisión y tuvo por contestada la demanda por parte de la ESE[2].

En su contestación, la ESE únicamente aceptó que la demandante y Corponal celebraron varios contratos de trabajo; respecto de los restantes hechos indicó que no le constaban o que no eran ciertos y se opuso a todas las pretensiones de la demanda.

---

[1] F.º 305 cuaderno digital de primera instancia.
[2] F.º 460-463 cuaderno digital de primera instancia.

Al respecto, manifestó que no tuvo vínculo laboral con Uribe Villegas, que «*no contrató personas individualmente consideradas, sino procesos y subprocesos*»; que su relación contractual fue con Corponal, con quien convino los mencionados *procesos externalizados* para ser ejecutados en forma autónoma e independiente, a través de los contratos de prestación de servicios 01 y 056 para el desarrollo de procesos asistenciales y administrativos, por lo que fue esta última el verdadero empleador, quien asumió por su propia cuenta y riesgo el manejo laboral de sus trabajadores, incluida la demandante y, por ende, la carga legal de pagar salarios, prestaciones, vacaciones y demás acreencias laborales.

Propuso las excepciones de mérito de prescripción, falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, responsabilidad de un tercero, inexistencia del vínculo contractual e inexistencia de responsabilidad solidaria.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo proferido el 22 de noviembre de 2023, resolvió:

> **PRIMERO: DECLARAR** que la señora **SANDRA MILENA URIBE VILLEGAS**, identificada con cédula de ciudadanía No. […] y la **CORPORACION (sic) NACIONAL DE TRABAJO, SALUD Y EDUCACIÓN (CORPONAL)**, suscribieron contratos de trabajo a término fijo entre el 04 de enero de 2013 y el 13 de septiembre de 2016, para prestar servicios personales en el cargo de auxiliar de enfermería en favor de la **E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ (sic) DE BELLO.**
>
> **SEGUNDO: DECLARAR** que el verdadero empleador de la demandante **SANDRA MILENA URIBE VILLEGAS** fue la **E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SU[Á]REZ DE BELLO**. La

CORPORACION (sic) NACIONAL DE TRABAJO, SALUD Y EDUCACIÓN (CORPONAL) actuó como un simple intermediario.

TERCERO: DECLARAR que la demandante se encontraba en situación de debilidad manifiesta al momento del despido realizado por la demandada **E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SU[Á]REZ DE BELLO** el 13 de septiembre de 2016, a través de la **CORPORACION (sic) NACIONAL DE TRABAJO, SALUD Y EDUCACIÓN (CORPONAL)**, simple intermediario en dicha relación.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, **DECLARAR** que la demandante es beneficiaria de estabilidad laboral reforzada y su despido por parte de la **E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ (sic) DE BELLO** es INEFICAZ.

QUINTO: DECLARAR que el salario devengado al momento del despido por la demandante **SANDRA MILENA URIBE VILLEGAS** en el cargo de auxiliar de enfermería en favor de la E.S.E. **HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ (sic) DE BELLO** fue de $1.247.268.

SEXTO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, **ORDENAR** a la **ES.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SU[Á]REZ DE BELLO**, reintegrar al mismo cargo de auxiliar de enfermería o a otro de igual o superior categoría a la demandante **SANDRA MILENA URIBE VILLEGAS**, a partir del 01 de diciembre de 2023.

SÉPTIMO: Consecuencial a la orden de reintegro laboral, **ORDENAR** a la **ES.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ (sic) DE BELLO**, pagar a la demandante **SANDRA MILENA URIBE VILLEGAS**, todos los salarios y prestaciones sociales comprendidas entre el 13 de septiembre de 2016 y el 30 de noviembre de 2023, teniendo como fundamento la suma de $1.247.268.

Si la **E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SU[Á]REZ DE BELLO**, tiene asignado a sus enfermeros o enfermeras auxiliares un salario superior al aquí indicado, debe utilizar el más alto para liquidar los salarios y prestaciones sociales que se indicarán a continuación:

SALARIOS: **$127.939.441**
PRIMA DE SERVICIOS: **$10.661.620**
CESANTÍAS: **$10.661.620 (deben ser pagadas a la administradora de fondos de cesantías)**
INTERESES DE CESANTÍAS: **$1.231.600**

La **ES.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ (sic) DE BELLO**, deberá pagar a la demandante **SANDRA MILENA URIBE VILLEGAS**, todos los salarios y prestaciones sociales que se sigan generando a partir del 01 de diciembre de 2023, teniendo en cuenta el salario de los auxiliares de enfermería de planta.

OCTAVO: ORDENAR a la **ES.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ (sic)** a pagar a la demandante SANDRA MILENA URIBE VILLEGAS la indemnización de que trata el art. 26 de la Ley 361

de 1997, equivalente a 180 días de salario, la cual asciende a la suma de **$ 7.483.608**.

NOVENO: ORDENAR a la **E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ (sic) DE BELLO** al pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones en favor de la demandante, desde el 13 de septiembre de 2016 hasta la fecha de su reintegro efectivo, tomando como IBCs, los salarios indicados en la parte motiva.

AÑO	SALARIO
2016	$ 1.247.268
2017	$ 1.318.986
2018	$ 1.372.932
2019	$ 1.416.592
2020	$ 1.470.422
2021	$ 1.494.096
2022	$ 1.578.064
2023	$ 1.785.106

DÉCIMO: ORDENAR a la **E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ (sic) DE BELLO**, al pago de las siguientes incapacidades temporales de origen laboral a la demandante, la suma de **$498.907**.

Se deniega el reconocimiento y pago de las incapacidades médicas que se hayan originado a partir del 13 de septiembre de 2016 por parte de COLMENA ARL, toda vez que quedan subsumidas dentro de los salarios que se ordena pagar en favor de la demandante.

DÉCIMO PRIMERO: ABSOLVER a la **CORPORACION (sic) NACIONAL DE TRABAJO, SALUD Y EDUCACIÓN (CORPONAL)** de todas las pretensiones incoadas en su contra, por ser un simple intermediario.

DÉCIMO SEGUNDO: CONCEDER el grado jurisdiccional de consulta en favor de la **E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ (sic) DE BELLO**, art. 69 C.P.T.S.S. (En caso de no ser apelada la sentencia)

DÉCIMO TERCERO: COSTAS PROCESALES a cargo de la **E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ (sic)**. Agencias en derecho en favor de la demandante en la suma de $4.640.000.

Contra tal determinación, el apoderado judicial de la ESE Marco Fidel Suárez formuló recurso de apelación y concretó su inconformidad en tres puntos centrales, a saber:

(i) Cuestionó la competencia del juez laboral para pronunciarse extra *petita* sobre la declaratoria de la relación

laboral entre la actora y la ESE, al afirmar que, conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el estudio del contrato realidad de quienes desarrollen labores asistenciales como lo es la de auxiliar de enfermería, es del resorte exclusivo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo; *(ii)* rebatió lo considerado por el *a quo* en torno a la legalidad de los contratos de prestación de servicios con terceros celebrados por las ESE, pues dicha forma de contratación tiene sustento en el artículo 59 de la Ley 1438 de 2011 y la sentencia CC C-171-2012; finalmente, *(iii)* indicó que, al no existir relación laboral alguna entre la ESE y la demandante -que en todo caso sería como empleada pública y no como trabajadora oficial- el reintegro ordenado resulta un *imposible jurídico*.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la ESE Marco Fidel Suárez, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en sentencia de 25 de septiembre de 2024[3], revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, absolvió a la pasiva de las pretensiones de la demanda.

Para ello, el juzgador de alzada estableció que no había discusión sobre la contratación de la demandante realizada por Corponal entre el 4 de enero de 2013 y el 13 de septiembre de 2016, por lo que el problema jurídico consistía en determinar si la ESE fungió como verdadero empleador de la actora y la viabilidad de la condena a su cargo.

Para fundamentar su decisión, pasó al estudio del

[3] F.º 4-11 Cuaderno digital de segunda instancia.

contrato de trabajo y la calidad de empleador, para lo cual recapituló que, desde la demanda inicial, la actora anunció que fue contratada por Corponal para prestar sus servicios como auxiliar de enfermería de la ESE Hospital Marco Fidel Suárez y que, sin embargo, en virtud de la primacía de la realidad el juez de primera instancia determinó que la relación laboral se presentó con la ESE.

Para el colegiado de alzada, de conformidad con la demanda, la promotora del juicio debió acreditar en este escenario los requisitos del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo para que se entendiera configurada la relación laboral con Corponal, pues así se direccionó el litigio.

A su juicio, de las pruebas recaudadas y, en especial, de los testimonios recibidos en el proceso, era dable extraer que la demandante siempre ejerció funciones como auxiliar de enfermería al servicio de la ESE, de modo que si bien Corponal figuró en las formalidades como contratante, en el plano de la realidad ninguna participación ejecutó, por el contrario, la actora estuvo sometida a las instrucciones del personal médico adscrito a la entidad pública, por lo que su relación con la demandada como empleadora no podía considerarse regida por una verdadera relación de trabajo con el respaldo de los elementos previstos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

Bajo el contexto que antecede, precisó que, si bien el artículo 59 la Ley 1438 de 2011 autoriza a las ESE para desarrollar sus funciones mediante contratación con terceros, precepto que fue sometido a control constitucional, ello sólo podría llevarse a cabo siempre y cuando no se tratara de funciones permanentes o propias de la entidad,

cuando éstas no puedan llevarse a cabo por personal de planta o cuando se requieran conocimientos especializados (CC C-171-2012).

Conforme a lo anterior, puntualizó que, aun cuando los testigos traídos por la demandante afirmaron que la ESE no contaba con suficiente personal para cubrir los requerimientos de salud del hospital, la Corte Constitucional ha sostenido que la administración no puede suscribir contratos con terceros para el desempeño de funciones de carácter permanente, pues para ello deben crearse los cargos requeridos en la respectiva planta de personal.

En ese sendero, estimó como indiscutida esa característica en el cargo de la actora, pues ejerció funciones relacionadas con las labores ordinarias de la entidad pública -criterio funcional-; las labores desarrolladas eran las mismas que las de los servidores públicos vinculados a la planta de personal de la entidad -criterio de igualdad-; las funciones contratadas se asemejaban a la constancia o cotidianidad con cumplimiento de un horario -criterio temporal o de habitualidad-; la tarea acordada no correspondía a labores nuevas ni eran actividades transitorias que ameritaran una redistribución por el excesivo recargo para el personal de planta -criterio de excepcionalidad- y la vinculación se realizó mediante contratos sucesivos, pero para desempeñar funciones del giro ordinario de la administración.

Igualmente, resaltó que si bien la operación de las entidades estatales a través de terceros no está prohibida, sí está limitada, pues de lo contrario se vulneraría el derecho al trabajo, a acceder a la carrera administrativa y se pondría en

grave riesgo tanto la continuidad como la permanencia del servicio público, por lo que la ESE debía contar con una planta de personal propia, idónea, adecuada y suficiente para atender y desarrollar sus funciones de carácter permanente, de modo que la contratación con terceros no podía ser la regla. Al respecto, demarcó:

> Es desde lo previo, que los argumentos de la apelación quedan derruidos, así como la relación laboral que se pregona existió con Corponal, pues resulta visto que las condiciones contractuales y legales no dejan ver un sometimiento a las pautas y directrices organizacionales de la corporación, lo que deja de lado los elementos imperantes para tener por configurado en la realidad un contrato de trabajo que imponga obligaciones de tipo laboral a esta enjuiciada, conllevando a concluir que no fue Corponal quien ostentó su condición de empleadora ante la señora Sandra Milena Uribe Villegas.

En ese orden de ideas, destacó que la jurisdicción de lo contencioso administrativo era la competente para conocer de las demandas laborales contra una Empresa Social del Estado, sobre lo cual detalló:

> Es preciso anotar, que aun bajo las consideraciones anteriores, en virtud a la intelección que se ha realizado sobre el contenido de los artículos 104 y 105 del CPACA numerales 4°, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, han coincidido en que "*la jurisdicción contencioso administrativa es la competente para conocer de una demanda laboral contra una Empresa Social del Estado promovida por un empleado público, situación jurídica que se constata con las funciones que desempeña en la entidad*" (Ver SL1125-2020, A796-2021 CC, A737-2022 CC).

A partir de lo anterior, concluyó:

> De modo que, si acudimos a la naturaleza de la vinculación que derivaría de la determinación del Juez en cuanto a la calidad de empleadora de la ESE demandada, es que Sandra Milena Uribe Villegas al desempeñarse como Auxiliar de Enfermería ostentaría el carácter de empleada pública conforme a lo que reza el numeral 5° del artículo 195 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 10 de 1990, por no tratarse de quien cumple cargos "*no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales, en las mismas instituciones*" a quienes se

> cataloga como trabajadores oficiales, lo que quiere decir que, a la luz del contenido de los mentados artículos 104 y 105 del CPACA, el conocimiento de lo que emane de un contrato laboral entre la actora como empleada pública y la ESE donde prestó sus servicios, no radica en esta jurisdicción, por no serle propios estos conflictos acorde a las disposiciones del legislador, por lo que la decisión extra *petita* no era viable de ser emitida, sino que acorde a la competencia asignada al Juez Laboral con coherencia de lo pedido y todo lo que rodea el escrito demandatorio, lo procedente era emitir una decisión absolutoria frente a la contratación laboral que se predicó respecto de Corponal, tal y como será dispuesto por esta Sala de Decisión.

Bajo tal contexto revocó las condenas impuestas por el juez primigenio y absolvió a las demandadas de las pretensiones, oportunidad en la que impuso costas a la actora.

Luego, mediante escrito de 7 de octubre de 2024[4] la demandante solicitó la remisión del proceso a los *juzgados administrativos de Medellín*, petición que fue resuelta en forma negativa por el tribunal mediante proveído de 12 de noviembre de 2024[5], tras advertir lo siguiente:

> [...] no es posible acceder a lo que es pedido, porque en virtud al principio de consonancia - artículo 281 CGP - el análisis del asunto orbitó sobre la existencia o no de un contrato de trabajo con Corponal como empleadora, sin que pueda extraerse de la interpretación general de la demanda intención distinta, donde se buscó la declaratoria de una responsabilidad solidaria de la ESE Hospital Marco Fidel Suárez, sin que bajo ningún contexto se dirigiera la acción al análisis de su rol como parte patronal, cosa distinta es que el Juez de Primera Instancia procediera a definir tal asunto aun cuando como se dejó dicho, no era posible por razón de las competencias y facultades que por ley se otorgan para la definición de estos asuntos donde la trabajadora ostentaría el carácter de empleada pública.
>
> De cualquier modo, en el marco de las potestades del Juez Laboral, se dio estudio a la relación como trabajadora particular en el contexto de lo que dispone el artículo 2 del CPTSS, lo que derivó en su inexistencia, generando la decisión absolutoria que se emitió respecto de Corponal, estando de ese modo resuelto de fondo el asunto según la manera como fue planteado y desenvuelto el litigio acorde a las competencias legales, sin posibilidad de ser remitido el expediente a otra autoridad judicial,

[4] Fº. 13 a 17 cuaderno digital de segunda instancia.
[5] Fº. 23 a 25 cuaderno digital de segunda instancia.

> ya que no se presenta para el caso una falta de jurisdicción como es pregonado en el memorial, sino que de lo decidido resultó una eventual relación que no se rige por las normas sustantivas del trabajo, pero para ser ello dilucidado, debe adelantarse el trámite desde sus actos primigenios, donde habrá de formularse la acción respectiva contra la ESE a partir de un proceso independiente, **pues el que fue promovido por SANDRA MILENA URIBE VILLEGAS para obtener de Corponal como empleador su reintegro y el pago de unos rubros económicos, le fue atendido desfavorablemente.**
>
> En ese orden de ideas, no se hace posible acceder al pedimento, puesto que el presente litigio en los términos planteados y de cara a las competencias de la especialidad en lo laboral ya fue evacuado, por lo que de considerar la parte que sus intereses deben bajo otro panorama ser revelados y discutidos ante la jurisdicción administrativa, habrá de promover las acciones que correspondan sin que esta decisión tenga alguna injerencia en ese nuevo trámite, debiéndose por lo pronto, darse resolución al recurso extraordinario de casación que se impulsó en término.

Con posterioridad, a través de auto de 13 de diciembre de 2024 concedió el recurso de casación formulado por la demandante contra la sentencia de segundo grado[6].

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se resuelve.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente que la Corte case totalmente la sentencia impugnada y, como juez de instancia se declare «[…] *la falta de jurisdicción y ordenar las consecuencias de ello relacionadas con la nulidad de las actuaciones en los términos legales y la remisión a la jurisdicción de lo contencioso administrativo».*

Con tal propósito formuló un cargo por la causal

[6] Fº. 26 a 28 cuaderno digital de segunda instancia.

primera de casación, que no fue replicado durante el término de traslado otorgado.

VI. CARGO ÚNICO

Acusa la sentencia impugnada de transgredir «*la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de infracción directa (falta de aplicación)*» de los siguientes artículos:

> [...]16 y 138 del Código General del Proceso, violación medio que condujo a la aplicación indebida de los artículos 104 y 105 del CPACA, en relación con el artículo 168 del mismo estatuto; el artículo 195-5 de la Ley 100 de 1993; los artículos 2.º y 12 de la Ley 270 de 1996; el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; los artículos 2.º, 11, 14 y 100 del Código General del Proceso; el artículo 59 de la Ley 1438 de 2011; los artículos 48 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; los artículos 29, 53, 228 y 229 de la Constitución Política.

Para la censura, al indicar que el verdadero empleador sería la ESE y no Corponal y, en consecuencia, absolverlos de las pretensiones, el tribunal resolvió de fondo la controversia y sacrificó el derecho a la administración de justicia, pues le cerró las puertas para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo ante la ocurrencia de fenómenos como la prescripción y la caducidad.

Menciona que, de acuerdo con el artículo 16 del Código General del Proceso, aplicable en virtud del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el juez laboral puede y debe declarar la falta de jurisdicción de manera oficiosa, dando las instrucciones y órdenes a que haya lugar para que las cosas se retrotraigan al momento inicial de conocimiento por la jurisdicción ordinaria, «*máxime que desde el estudio de(sic) inicial de la demanda para su*

admisión era evidente que la demandante fungía como empleada pública».

Resalta los efectos de la declaratoria de la falta de jurisdicción conforme con el artículo 138 del Código General del Proceso, para lo cual cita apartes de la sentencia CC C-537-2016, en la que se consideró que la declaratoria de nulidad por falta de competencia y/o jurisdicción no compromete la validez de lo actuado y que el error en la identificación del juez competente o en la determinación del reparto del asunto por parte del demandante era desproporcionada frente al derecho de acceso a la administración de justicia.

Igualmente, expone que en la sentencia CC C-662-2004 se declaró la exequibilidad condicionada de *una disposición* que ordenaba el archivo del expediente cuando se declaraba la falta de jurisdicción, en el entendido de que esta debía enviarse al juez competente y con jurisdicción, para que el demandante «*no cargue con las consecuencias generadas por un error en la determinación de la jurisdicción competente*».

Añade que el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que cuando se declara la falta de jurisdicción o competencia el juez debe remitir el expediente al competente, para lo cual se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la corporación o juzgado que ordena la remisión.

Aduce que el tribunal no garantizó la tutela judicial efectiva, la prevalencia del derecho sustantivo, el acceso a la administración de justicia y el debido proceso, pues a pesar de aceptar que la ordinaria no era la jurisdicción competente

para resolver el asunto puesto a su consideración, lo resolvió de fondo revocando la sentencia que había fulminado condena a la entidad pública codemandada, absolviendo de todas las pretensiones.

A juicio de la censura, la única razón en la cual soportó esa conclusión fue la falta de jurisdicción sin tomar las medidas que como juez de lo social le correspondía y, al dejar de aplicar el artículo 16 del Código General del Proceso, omitió declarar la falta de jurisdicción y las consecuencias que de esa declaración se desprenden, especialmente, las relacionadas con la nulidad de las actuaciones y la remisión del expediente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Así, para la recurrente, el tribunal puso en sus hombros la carga de las consecuencias negativas del error en la determinación de la jurisdicción, a pesar de que el juez de primera instancia no lo advirtió desde el estudio de la admisión y la entidad pública demandada no propusiera la excepción previa procedente.

Refiere que, «*la falta de aplicación de las normas procesales sobre el error al determinar la jurisdicción competente*» condujo al tribunal a resolver de fondo el asunto a pesar de no ser competente, privando a la demandante de la posibilidad de que el proceso llegue a la justicia contenciosa. Al respecto, indica:

> [...] De haber aplicado las normas procesales, el Tribunal habría declarado la falta de jurisdicción y sus consecuencias, ordenando la remisión a la justicia contencioso administrativa para que

> conociera y resolviera de fondo el derecho o no a los conceptos laborales reclamados por la demandante.

Con base en lo anotado, solicita que se case la sentencia impugnada y, en sede de instancia, se dicte la de reemplazo declarando la falta de jurisdicción, la nulidad de lo actuado y la remisión del asunto la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Durante el término de traslado otorgado la parte opositora guardó silencio.

VII. CONSIDERACIONES

Para resolver, se recuerda que el tribunal fundamentó su decisión sobre las siguientes premisas:

i) Del contrato de trabajo y la calidad de empleador. Desde esta arista, analizó las pruebas y concluyó que la demandante no acreditó los requisitos del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo y que Corponal, aunque figura formalmente como contratante de Uribe Villegas, ninguna participación en el plano de la realidad ejecutó, por lo que no podía considerarse que la relación que las ató fue de trabajo ni que fungió como su verdadera empleadora.

ii) Precisó que, de acudirse a la naturaleza de la vinculación que derivaría de la calidad de empleadora de la ESE demandada (en los términos determinados por el juez de primera instancia), se concluiría que la demandante, al desempeñarse como auxiliar de enfermería, ostentaría el carácter de empleada pública conforme con el numeral 5.°

del artículo 195 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 10 de 1990, y no de trabajadora oficial.

Así, para el tribunal, de conformidad los artículos 104 y 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el conocimiento de lo que surja de dicha relación no radica en esta jurisdicción, todo ello para concluir que el juzgador de primer grado no debió emitir una decisión extra *petita*, sino limitarse a resolver conforme con la competencia asignada al juez laboral, en coherencia con lo pedido en la demanda.

Ahora bien, desde el terreno jurídico, la recurrente aduce, en síntesis, que el tribunal se equivocó al resolver de fondo la controversia planteada en la demanda inicial y al abstenerse de remitir el expediente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En sustento de lo anterior, denunció la infracción directa -«*falta de aplicación*»- de los artículos 16 y 138 del Código General del Proceso, *violación medio* que lo condujo a la aplicación indebida del catálogo de normas denunciadas arriba trascritas, lo que, en su decir, sacrificóentre otros el derecho de acceso a la administración de justicia de la demandante, ante la ocurrencia de fenómenos como la prescripción y la caducidad.

Pues bien, sea lo primero advertir que la recurrente no dirige ningún embate frente a lo resuelto por el tribunal en torno a que no se acreditó la existencia de contrato de trabajo con Corponal ni lo enunciado en torno a que respecto de la ESE tendría la calidad de empleada pública, por las funciones que ejecutó.

Lo que cuestiona, en estricto rigor, es que el colegiado de alzada resolviera de fondo la controversia y, en consecuencia, emitiera una decisión absolutoria sin remitir el proceso a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

De acuerdo con ello, el problema jurídico que debe resolver la sala se concreta en determinar si el tribunal infringió las normas denunciadas en la proposición jurídica, al absolver a las demandadas y no disponer la remisión del asunto a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Con ese horizonte, debe la sala señalar que no fue objeto de reparo en casación que aun cuando la actora demandó a Corponal como empleadora, no demostró los elementos que configuran el contrato de trabajo en los términos del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo con respecto a ésta, aspecto que no fue motivo de apelación.

Tampoco se plantea debate en torno a que por las funciones desempeñadas por la demandante como auxiliar de enfermería, la naturaleza jurídica de su vinculación con la ESE Marco Fidel Suárez es de empleada pública al tenor de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 489 de 1998, el 195 de la Ley 100 de 1993 y el 26 de la Ley 10 de 1990 y no estar demostrado que desempeñaba funciones de sostenimiento de planta física hospitalaria o servicios generales que excepcionalmente la clasificaran como trabajadora oficial.

Al respecto, sea lo primero advertir que dicha entidad es de naturaleza pública al constituirse como una Empresa Social del Estado que, como es sabido, representa una categoría especial de entidad pública descentralizada,

regulada por las leyes 489 de 1998, 100 de 1993 y 344 de 1996 (CSJ SL9315-2016), calidad que se verifica también en sus estatutos, en los que figura consignado que es una «*categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa*»[7].

Sobre ello, al estudiar la legalidad de la decisión emitida por el juez de primer grado -quien encontró que en la realidad el vínculo laboral existió con la ESE-, el tribunal advirtió que de ser así, la naturaleza jurídica de aquella y de las funciones desempeñadas por la demandante imponían arribar a la conclusión de que tales labores corresponden a empleados públicos y las controversias de éstos con la administración están diferidos por la ley a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a la luz de los artículos 104 y 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; pero ello, con el fin concreto de destacar que no era viable emitir una decisión en los términos dispuestos por el juez unipersonal, dado que tal determinación constituía una decisión extra *petita* que no se ciñe a lo pedido en la demanda y, en todo caso, no corresponde a la especialidad laboral.

Lo así considerado por el juzgador de alzada, se acompasa con lo indicado por esta corporación en casos de contornos similares, dilucidados, entre otras sentencias, en la CSJ SL10610-2014, SL9315-2016, SL17528-2017; en

[7] Acuerdo N. 010 de 16 de junio de 2014, "*Por el cual se modifica el Estatuto Contractual de la Empresa Social del Estado Hospital Marco Fidel Suárez del Municipio de Bello*".

esta última se puntualizó:

> [...] El Tribunal, para definir, advirtió que como la eventual relación que pudo sostener la accionante era la de empleada pública y no la de trabajadora oficial, no tenía competencia para declararlo, en los términos del artículo 2 del CPT y SS, lo cual acompañó con un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública y por ello absolvió de lo pedido.
>
> Es decir que, en el marco de su competencia, lo que resaltó fue la inviabilidad de proferir cualquier tipo de condena, dado que si bien se pidió declarar una relación de carácter laboral, la misma no podía tener ese talante dadas las funciones ejercidas como Enfermera y la naturaleza de la entidad demandada, conclusión que no se observa equivocada, pues finalmente resolvió sobre aquello que se reclamó ante la jurisdicción ordinaria, en sintonía con lo que esta propia Sala ha decantado, en el sentido de que cuando las partes comparecen a la jurisdicción ordinaria con tales peticiones, ello habilita su conocimiento, estudio y definición, tal como ocurrió en el presente asunto.
>
> Así tras la conclusión según la cual la actora era empleada pública, en tanto que las funciones que desempeñó eran ajenas al mantenimiento de la planta física hospitalaria o de servicios generales, en los términos del artículo 83 de la Ley 489 de 1998, el 195 de la Ley 100 de 1993 y el 26 de la Ley 10 de 1990, explicó que correspondía la absolución pese a que aquella aspiraba a que se le diera un tratamiento jurídico diferente, y ello en modo alguno podía afectarse por el hecho de que obrara en el expediente acto administrativo de nombramiento y la posesión, dado que la ley es la encargada de definir los criterios generales y especiales de clasificación y categorización de los servidores del Estado [...].

En igual sentido, en la sentencia CSJ SL17531-2017, la Corte puntualizó:

> La sentencia que absuelve a la administración por no haberse demostrado que el demandante le prestó un servicio personal como trabajador oficial es, resultado de lo dicho, una decisión de fondo que implica desestimar las pretensiones de la demanda.
>
> Lo anterior explica una irregularidad del cargo ya que éste, equivocadamente, propone la consecuencial infracción directa de las normas sustanciales, y todo porque el acusador asume erradamente que hubo una sentencia formal, sin advertir que hubo una de fondo, en la que se aplicó la ley sustancial en sentido adverso a lo pretendido por él, como actor del juicio (Negrillas propias de la Sala).
>
> La sentencia reseñada sirve para precisar que en estos eventos la competencia de la jurisdicción ordinaria laboral viene dada desde que el promotor del proceso en la demanda inicial afirma que tiene una relación laboral regida por un contrato de trabajo

(ficto-presunto o expreso) con una entidad u organismo de la administración pública, bien sea con miras a obtener el reconocimiento de beneficios y derechos legales o extralegales exclusivos de los trabajadores oficiales o discutir sobre los ya existentes, pretensiones que obviamente invitan al juez a razonar sobre la categoría laboral del funcionario como requisito sustantivo previo a resolver cualquier punto relacionado con el contrato de trabajo.

Significa ello que la sentencia judicial que se pronuncia de esta forma, no define la competencia de esta jurisdicción, sino que determina (de fondo o de mérito) si el demandante que reclama un beneficio exclusivo de los trabajadores oficiales –y por ende derivado del contrato de trabajo- tiene derecho a lo solicitado o no, labor que solo es posible lograr si previamente el funcionario judicial dilucida si el promotor del proceso pertenece a tal categoría laboral de servidor público, y si en consecuencia su relación se encuentra regida por un contrato de trabajo.

B) Agréguese a lo ya expuesto, que desde un punto de vista procesal-constitucional, por regla general, no podría definirse la jurisdicción y competencia mediante sentencia, por cuanto:

(i) La falta de jurisdicción es una causal de nulidad insaneable y frente a ella el juez debe adoptar las siguientes conductas cuando advierta su existencia: a) mediante auto decretar de oficio la nulidad de todo lo actuado por falta de jurisdicción; b) remitir las diligencias al juez competente y con jurisdicción. Es esta la vía y la forma diseñada por el legislador para sanear esta irregularidad; no otra. De su lado, cuando la falta de jurisdicción se avizora desde el momento mismo en que se presenta la demanda, el juez debe rechazarla por falta de jurisdicción y remitirla al que estime con jurisdicción y competencia (CCons C-807/2009).
Y es que resulta lógico que si el juez advierte que carece de jurisdicción, es decir, de absolutas facultades para decidir, lo natural es que resuelva esa vicisitud mediante auto y se abstenga de hacerlo a través de sentencia, porque de hacerlo en esta última forma invadiría la órbita de una jurisdicción distinta, con flagrante vulneración al debido proceso y con clara extralimitación de funciones públicas.

(ii) En realidad, el fallo que no se pronuncia sobre el fondo del asunto por ausencia de un presupuesto procesal, es una sentencia inhibitoria, las cuales en el actual ordenamiento constitucional –salvo excepcionalísimos casos- no tienen cabida, a tal punto que la jurisprudencia constitucional ha señalado que son la "antítesis" del acceso a la administración de justicia y del debido proceso por cuanto son una forma de obstrucción de justicia y de prolongación de los conflictos sociales. Por ello, en la sentencia C-666/1996, la Corte Constitucional condicionó la exequibilidad de los numerales 3º y 4º de los artículos 91 y 333, respectivamente, del Código de Procedimiento Civil «en el sentido de que las providencias judiciales inhibitorias únicamente pueden adoptarse cuando, ejercidas todas las atribuciones del juez y adoptadas por él la totalidad de las medidas procesales

> para integrar los presupuestos del fallo, resulte absolutamente imposible proferir decisión de fondo.

En los términos indicados, para la Sala no tiene vocación de prosperidad el planteamiento de la censura en cuanto a que hubo «*un error en la identificación del juez competente o en la determinación del reparto del asunto*» y que, por ello, el juzgador de alzada debió declarar «*la falta de jurisdicción y sus consecuencias, ordenando la remisión a la justicia contencioso administrativa*», pues se insiste, a partir de la conclusión del sentenciador de primera instancia sobre la vinculación en realidad con la ESE, que no se cuestionó en alzada, derivó que la actora ostentaba la calidad de empleada pública que no era lo que se pretendía en la demanda introductoria, que lo condujo razonablemente a absolver de las pretensiones y no a declarar la falta de jurisdicción y competencia como lo pretende ahora la recurrente en casación.

En atención a lo discurrido, el tribunal no incurrió en el yerro jurídico endilgado.

Por lo expuesto, el cargo no prospera.

Sin costas, por cuanto no hubo réplica.

VIII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **NO CASA** la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín profirió el 25 de septiembre de 2024, en el proceso ordinario que **SANDRA MILENA URIBE VILLEGAS** adelanta contra **la CORPORACIÓN**

NACIONAL DE TRABAJO, **SALUD Y EDUCACIÓN (CORPONAL) EN LIQUIDACIÓN** y la **ESE HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ**.

Sin costas.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Firmado electrónicamente por:

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA
Presidenta de la Sala

JUAN CARLOS ESPELETA SÁNCHEZ

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
Aclaración de voto

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Aclaración de voto

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

VÍCTOR JULIO USME PEREA
No firma ausencia justificada

Marjorie Zúñiga Romero

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Código de verificación: 8B9AFB4E1EB6F5E757879C2EDBBFB831D0D479C069A75E27FA9BDF5623C66FFD
Documento generado en 2026-01-16

República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

ACLARACIÓN DE VOTO

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA
Magistrada ponente

Radicación n.° 05001310500320190059001

SANDRA MILENA URIBE VILLEGAS vs. **CORPORACIÓN NACIONAL DE TRABAJO, SALUD Y EDUCACIÓN (CORPONAL) EN LIQUIDACIÓN y la ESE HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ**

Como lo dejé asentado en la Sala respectiva, no obstante estar de acuerdo con la decisión adoptada en el asunto de la referencia, en el sentido de no casar la sentencia dictada el 25 de septiembre de 2024 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, debo aclarar mi voto como pasa a explicarse.

Aunque la tesis esgrimida en la sentencia se centra en demostrar que el tribunal sí estaba habilitado para resolver de fondo el asunto, porque en las pretensiones principales y subsidiarias de la demanda inicial se pidió declarar la existencia de contrato de trabajo y las condenas consecuenciales por su terminación únicamente respecto de

Corponal, siendo esta una entidad privada, en tanto que, respecto de la ESE que tiene naturaleza pública, sólo se solicitó declarar su calidad de beneficiaria de la obra y, por ende, la solidaridad, lo cierto es que soy de la opinión que no debía abordarse el asunto desde esa arista, en la medida en que, en verdad, lo que se estaba denunciando no era un error jurídico del Tribunal, atacable por la causal primera de casación del procedimiento laboral, sino una típica equivocación *in procedendo*, que corresponde a la causal quinta del artículo 336 del Código General del Proceso, extraña por completo al recurso extraordinario de casación en el ámbito del trabajo y la seguridad social.

Tan es así que, en voces de la providencia de cuya argumentación me aparto, se adujo que:

> En los términos indicados, para la Sala no tiene vocación de prosperidad el planteamiento de la censura en cuanto a que hubo «*un error en la identificación del juez competente o en la determinación del reparto del asunto*» y que, por ello, el juzgador de alzada debió declarar «*la falta de jurisdicción y sus consecuencias, ordenando la remisión a la justicia contencioso administrativa*», pues se insiste, a partir de la conclusión del sentenciador de primera instancia sobre la vinculación en realidad con la ESE, que no se cuestionó en alzada, derivó que la actora ostentaba la calidad de empleada pública que no era lo que se pretendía en la demanda introductoria, que lo condujo razonablemente a absolver de las pretensiones <u>y no a declarar la falta de jurisdicción y competencia como lo pretende ahora la recurrente en casación</u>.

(Subrayas propias)

En efecto, basta observar el alcance de la impugnación consignado en la demanda de casación para advertir que se persigue que la Corte, como juez de instancia, se sirva

declarar *«[…] la falta de jurisdicción y ordenar las consecuencias de ello relacionadas con la nulidad de las actuaciones en los términos legales y la remisión a la jurisdicción de lo contencioso administrativo (subrayas propias)»*.

Tal pedimento, calza a la perfección, ya se dijo, con lo consignado en el numeral 5 del artículo 336 del CGP, como causal del recurso extraordinario de casación: «*Haberse dictado sentencia en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieren sido saneados*».

Ahora bien, cabe recordar que la causal 3.ª de casación del trabajo, prevista en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, y referida a los aspectos *in procedendo* del proceso laboral, esto es, haberse incurrido en alguna de las causales de nulidad de que trataba el artículo 448 del Código Judicial: «*1a. La incompetencia de jurisdicción. 2a. La ilegitimidad de la personería en cualquiera de las partes, o en quien figure como su apoderado o representante; y 3a. La falta de citación o emplazamiento en la forma legal de las personas que han debido ser llamadas al juicio*» --siempre que dicha nulidad no hubiese sido saneada de conformidad con la ley--, fue derogada por el artículo 23 de la Ley 16 de 1968, de suerte que, en el entendimiento actual de la Corte, estos visos deben quedar superados en el momento, etapa, estanco, oportunidad o trámite procesal respectivo (CSJ SL2136-2014).

Para mayor abundamiento, importa tener en cuenta que, de acuerdo con la doctrina nacional, en materia procesal civil, de prosperar la causal quinta del artículo 336 del CGP, el efecto consistiría en que «*La Corte no entra a actuar como Tribunal de instancia, sino que declara en qué estado queda el proceso y ordena remitir el expediente al Tribunal para que este o el Juzgado proceda a renovar la actuación anulada, según la causal que se hubiese presentado en uno o en otro*»[1].

De esta suerte, aunque la censura intentó demostrar la infracción directa de las normas contenidas en la proposición jurídica con la finalidad de dar la apariencia de que tal proceder encajaba en los derroteros de la causal de que trata el numeral 1 del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, lo cierto es que en verdad buscaba la declaratoria de nulidad por falta de jurisdicción, por lo que una vez identificado tal obrar, sin más, la Sala debió despachar desfavorablemente el recurso, se repite, porque el procedimiento adjetivo laboral, de vieja data, no admite la invocación de yerros *in procedendo,* y no por los motivos explicados en los considerandos de la sentencia.

En los términos antedichos y por la brevedad debida, dejo expresada mi aclaración de voto.

Fecha ut supra,

[1] MORALES MOLINA Hernando. *Técnica de Casación Civil*. Reimpresión de la 2.ª ed. Bogotá D. C. Academia Colombiana de Jurisprudencia. 2014. P. 211 – 212.

Firmado electrónicamente por:

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Código de verificación: 1AB2789F9FE74779E04367C534386AAC36E7F35F65EE3352021C6814BEB26432
Documento generado en 2026-01-19